刘仲敬访谈 413

内容概要 2

金句收集 3

正文 5

莎士比亚《科利奥兰纳斯》的历史错位与伊丽莎白时代阶级偏见 5

中世纪道德剧传统与二流作品的特殊史料价值 9

英法集权路径分野与都铎王朝“依靠同意的专制主义” 13

都铎宪法向北美的移植与美式宪政的分流演化 20

政体演化的非设计性与法兰西宪政实验的事与愿违 23

英法意情报与官僚传统对比 25

内容概要

本次访谈围绕三个政治学与历史学议题展开，分别解读了莎士比亚《科利奥兰纳斯》的创作背景与历史偏差，梳理了英国都铎宪法的起源特点及对美国宪政的影响，最后讨论了政体选择与演化的关系，核心观点认为政体是演化产物而非人为设计的结果。

莎士比亚《科利奥兰纳斯》的创作与历史偏差：剧本将迦太基战争之后罗马共和国晚期贵族与平民争夺帝国红利的斗争（如格拉古至凯撒时代的党争与免费面包福利），套用到早期罗马城邦时代的科利奥兰纳斯身上，形成时代错置。同时，剧本投射了伊丽莎白时代英国新教贵族对圣巴托罗缪大屠杀中巴黎暴民的阶级偏见，人物塑造脱胎于中世纪道德剧（如以科利奥兰纳斯图解“傲慢”之恶德），在莎士比亚作品中属二流之作，但反而比精心打造的杰作保留了更多都铎时代的粗糙大众文化生态。

英国都铎宪法的形成与核心特点：英国自金雀花王朝起依靠普通法的扩张实现中央集权，王权与普通法法庭结盟，无需建立常备军与专职行政官僚体系；而法国则依靠法兰西财政署与常备军实现整合，国王拥有越过三级会议武断征税与强驻民宅的权力。都铎王朝形成“依靠同意的专制主义”，亨利七世通过“莫顿叉子”向受益于和平的贵族强者征税，并扶持出身平民的富农与庄园主担任义务治安官、警务官，依托治安官、四季法庭、巡回法庭与普通法法庭将政治斗争化约为司法斗争。

都铎宪法对美国宪政的影响与英美分流：英国殖民北美恰逢都铎王朝晚期，弗吉尼亚绅士阶层将本土的司法统治与地方自治习惯带入殖民地，

践行了“礼失求诸野”的制度移植。由于北美地广人稀、缺乏世袭贵族上议院，“绅士”概念扩展为与“公民”基本等同的概念，并在普通法基础上演化出成文宪法与联邦最高法院体制，形成地方化、民主化的都铎宪法。与此同时，英国本土接受罗马式主权概念，将主权集中于威斯敏斯特国会而成为近代主权国家，美国则抵制了这一变革，成为中世纪分权宪政遗产的保留者。

总统制与议会制的评价及政体演化规律：政体是历史演化的产物而非人为设计的结果，人为设计的宪法往往事与愿违。法国第五共和国原欲设计强总统制，却因总统与议会任期及选举结果差异演化为在总统制与内阁制之间摇摆的半总统制，其稳定得益于二战后欧洲政治斗争温和化而非制度设计；第三共和国法律上赋予总统解散国会的强权，实践中却演变为高度不稳定的议会内阁制。此外，英国基于封建法团与民间志愿传统的秘密情报体系，以及法、意、日、韩超越成文宪法的精英行政官僚集团，均表明隐性的历史习惯与组织惯性远比纸面宪法更为根本。

金句收集

“二流的作品还有一个特殊的好处，就是它更多地体现作者进行创作那个时代的风俗习惯，而精心打造的杰作更多地体现了作者本人的性格和目的，反而不大能体现他所在的时代。”

“宪法本身的设计关系并不是很大，设计宪法最多的国家像法国，绝大多数情况之下，设计结果都是事与愿违。”

“政治斗争、党派斗争塑造了宪政的面貌，然后大家就误以为这就是宪政的本来面貌。”

“政体是没有办法选择的，它是演化的产物。”

“你实际上由于政体和民心造成的弱点，是没有办法通过立法和制度设计方法来改善的。”

正文

莎士比亚《科利奥兰纳斯》的历史错位与伊丽莎白时代阶级偏见

问：阿姨好，早上好。

答：对的。

问：今天的问题呢，比较有意思，跟宪政都有关系。第一个问题呢，是在 2016 年的时候，您曾经向读者推荐过显著提高人类理解能力的书籍，其中您推荐了莎士比亚的《尤利乌斯·凯撒》和《科利奥兰纳斯》。知道凯撒的人很多，但是知道科利奥兰纳斯的人很少。那您能给我们介绍一下科利奥兰纳斯这位共和国的早期政治人物，以及围绕他所展开的罗马贵族与平民的斗争，以及这些斗争所具有的宪法意义？如果方便的话，请您展开讲一下罗马的制宪历史。谢谢。

答：莎士比亚大概是根据一些意大利人的故事读本来写的，所以他描写罗马当中是不大能够体现出时间和地缘政治的层次。在科利奥兰纳斯那个时代，罗马还是一个很小的小邦，相对于意大利的希腊城邦而言，基本上没有什么政治地位，还是处在默默无闻的各地方的处境，跟周围的比如说沃尔西人之类的其他部族之间的斗争也是名不见经传的。但是莎士比亚描绘的场景当中，已经出现了一些实际上应该产生于格拉古时代的斗争。

当时把平民阶级和贵族阶级的实力和资源都描绘得比实际上要大很多。按照他的故事情节，这个故事情节更有可能发生在迦太基战争以后，而不是迦太基战争以前。科利奥兰纳斯一开始他不是在斗争的过程当中产生了党派偏见，而是一开始就对罗马当时已经存在的政治体制颇为不满，认为

这个政治体制给平民太多的权利，而平民呢在军事上是远远不如像他这样的名将的。这个偏见使他一开始就跟保民官关系非常恶劣，而保民官则被莎士比亚描绘成为贪婪的，像法国大革命时期街头煽动者和宗教改革时期那些到处流浪的具有党派性的修道士一样，煽动人民出来索取谷物，或者是单纯地敌视显贵人物，但是在爆发战争的时候，又表现得像一群群氓一样，缺乏领导能力，给人留下的印象是，科利奥兰纳斯对他们的看法是完全有道理的。

在故事开始的时候，科利奥兰纳斯就表现出对平民阶级非常不满意的样子，但是为了国家，他还是勉为其难地率军出征，打败了沃尔西人和罗马人的敌人。战争平息以后，国内党争就立刻变得激化了。保民官很快就占了上风，侮辱科利奥兰纳斯和家人。他作为一个受不了气的贵族，觉得国家的兴旺完全是他的功劳，而没有立下功劳的平民反而对他这样，于是一怒之下就投靠了敌人，率领敌人军队来进攻罗马。这时，曾经耀武扬威地反对他的平民阶级就全都跑得不见了。元老院在保民官们闹事的时候没有出现，但这时候却跟科利奥兰纳斯的母亲和妻子一起出来，要求科利奥兰纳斯退兵。科利奥兰纳斯知道，他如果接受了元老院和母亲和妻子的要求，等于就是毁了自己的政治生涯；但是如果不接受的话，他又于心不忍。

在这个矛盾之下，他像是典型的英雄人物一样，毁灭了自己。当然，科利奥兰纳斯也不是一点污点也没有的，他所策划的政治改革就包括有取消福利制度，取消对平民的免费的面包供应，这也是那些平民和保民官非要除掉他不可的原因之一。这是莎士比亚描绘的科利奥兰纳斯，但它不符合真实历史上的科利奥兰纳斯当时的政治局面。

当时平民阶级还处在很软弱的情况下，军事保民官那一类的与独裁官权力相等的宪法权力还不具备，元老院的权力还是要比保民官大得多。而且科利奥兰纳斯取消了一些所谓“面包是人民的权利”，在当时应该是还不存在的。这些都更多地属于迦太基战争以后罗马晚期的情况，典型的是罗马已经具备一定帝国权力，贵族阶级和平民阶级为了瓜分、争夺帝国遗产、帝国红利进行斗争的一部分。但是在实际上在沃尔西人和罗马人作战的时候，就是真实的科利奥兰纳斯存在的年代，这个斗争还不存在。当时罗马还不是一个帝国，只是一个城邦，打败沃尔西人只是解除了它的一部分安全危险，远远不足以保证它在意大利中部的地位，更谈不上在经济上获得好处。当时罗马的平民阶级是得不到国家给予的福利的，所以科利奥兰纳斯也不可能取消它们。所以莎士比亚描绘的科利奥兰纳斯，其实是一个从格拉古到凯撒时代、罗马共和国末期和罗马帝国早期民主党和保守党长期斗争当中的众多历史人物的集中抽象，而不是历史上真实的科利奥兰纳斯。

他把维吉尔以后，罗马国家理想、国家神话已经形成以后的罗马人的国家观念和爱国精神放在了科利奥兰纳斯的头上，像很多拜占庭时代作家也错误地把这个国家精神放在帝国时代、军阀战争时代的重要人物头上一样，其实也是一个时代错置。所以这个剧本在很大程度上是体现了在文艺复兴时代，而不是像在中世纪，已经受过希腊拉丁文古典教育的、像沃尔特·雷利爵士和伊丽莎白女王本人这样的有教养的新贵族对希腊罗马古典的理解，而他们对古典的理解又掺杂了中世纪后期贵族和宗教改革时期群众煽动家的理解。

例如按照罗马人自己的理解，就是贵族和平民之间斗争当中，贵族在军事方面其实并不是很明显占优势，平民阶级产生出军事领袖也是很常见的事情。平民阶级并不像是莎士比亚剧本描绘的那样胆小怕事、在军事上无能。但是中世纪晚期的，比如说圣巴托罗缪大屠杀，这对于伊丽莎白时代的英国新教贵族一定是印象深刻，当时巴黎的暴民显然就远远不像法国贵族和英国贵族那样是军事上的主力。这些依靠国家福利的、但是在战争中并不起作用的卑劣的下层阶级形象，除了有一部分来自于罗马共和国晚期的文学描绘以外，肯定也有一部分来自于中世纪晚期像巴黎这样的大都市发生的群众暴动给贵族留下的印象。这一部分在希腊罗马文献中应该是没有来源的，但是肯定是当时伊丽莎白时代贵族和绅士蔑视、尤其是英国贵族蔑视法国大城市暴民的感情当中，有一部分折射进了莎士比亚著作当中。

莎士比亚和他的观众读者对这方面一定都是有一些共鸣的。在他们的心中，圣巴托罗缪大屠杀不仅意味着是法国天主教暴君屠杀英国人同情的、跟英国人一样的欧洲法国新教徒，而且多多少少还有一些巴黎的下等人——不会打仗、只会闹要福利的巴黎的下等人，在国家没有外敌情况下从事破坏性的战争，而在真正的战争中间是远不如英法两国的贵族——这样一种既有真实成分、又有阶级偏见在内的感觉。

古典主义的复兴，古典文化变成贵族教育的一部分，也把希腊罗马时期的宪法斗争和中世纪晚期的政治斗争夹杂在一起，变成贵族进行修辞学的一部分。把主教比喻成为元老，把封建君主和封建贵族跟罗马元老和罗马贵族相混淆，这在当时是颇为常见的做法。像莎士比亚这个剧本，多多

少少就是带有一种为有教养的上层阶级、新兴的受过古典教育的贵族以及高级士绅的子弟提供政治教育的意识在里面。

中世纪道德剧传统与二流作品的特殊史料价值

答：用他们能够理解的，从他们的角度来讲，这就是当时的装逼文化了。加上一些古典元素在里面，就比纯粹只谈都铎王朝时代的英国本乡本土的事情显得更高档一些。就像是《围城》所谓的那种，有事没事在自己谈话的时候加上几个英文或者是洋文的词，在上海这样就显得自己逼格比较高一样。对于当时的英国人来讲的话，加上一些意大利的因素和古典的因素的话，就比只谈英国本土因素显得逼格高。而且吸收亚里士多德和西塞罗时代希腊罗马共和国时期的政论，以及意大利文艺复兴时期的典型的政论，用它来跟英国本身的政治斗争相结合，也会更增加阐释的复杂性和可靠性。

所以就是出于这方面的原因，像《科利奥兰纳斯》这样的，它的核心主题不是科利奥兰纳斯个人。相对于莎士比亚塑造的其他人物，科利奥兰纳斯这个人物显得有点图解化和突兀。可以说多多少少与当时流行的、远不像莎士比亚著作那么重要的，但是比莎士比亚著作要流行广泛很多的那种，比如说道德剧、奇迹剧的剧情有关。那些戏剧大概是这样子的：图解化的，它主人公不是张三李四，不是亨利或者玛丽，而是以人形体现的傲慢、谦卑、贞洁诸如此类的各种美德和恶德。比如说斯宾塞的《仙后》当中也部分地提取了这样的成分，这些东西在维克多·雨果写中世纪小说《巴黎圣母院》的时候也提到过这样的剧本，在普普通通的穷乡陋巷、在教区、

在地方贵族和小地主的宅院里面随随便便就拿出来演出。比如说一个角色是贞洁，另一个角色是淫荡，他们就可能在发生冲突的时候，分别讲出自己的台词来；或者一个角色是谦卑——基督徒的谦卑，另一个角色是傲慢。

这个角色可能是傲慢的角色，可能有一个像大主教那样的演出，谦卑那样的角色可能有一个圣洁的隐士那样的演出，分别阐述在基督教道德观当中，傲慢会有什么样的恶果，谦卑会有什么样的好处。这种东西就像是康熙皇帝的《圣谕广训》也被地方上的士绅拿来教育普通的佃农那样子，被地方官府和小贵族之类的角色、当时乡村牧师这个角色，当做因为具有一定道德教育意义，而不是纯粹娱乐的。所以跟那些纯粹娱乐，甚至伤风败俗、诽谤大人物、破坏基督教道德观念和社区和谐的杂剧不一样，后者是应该取缔的；前者多少是寓教于乐，虽然人民看它的目的主要是娱乐，但是它能够以图解化方式弘扬道德，所以还是可以批准的。

像科利奥兰纳斯的形象，比如说他就不是莎士比亚剧本里面受人艳称的那种复杂的立体的人物形象，他非常像是我刚才描绘的一些道德剧里面的图解，科利奥兰纳斯就像是“傲慢”，他的一生就像是在剧中体现的过程，就像是为了证明傲慢会给人带来多么坏的后果。但是道德剧里面通常就会出一个对立人物，比如说“谦卑”之类的，谦卑会在傲慢因为自己的恶德而自取灭亡以后，出来叹息说：“如果我们都遵循基督教的美德的话，我们何至于犯这样的错误？怎么会落到这样的下场？”诸如此类的事情来说两句，然后演员和观众们都会经过一段适当的道德说教，重新回到剧本原有的主题当中来。

科利奥兰纳斯的性格是不立体的，所以他的行为也是颇为突兀的。他的行为不像一个老练的政治家，不像一个追求自身利益的政治家，而且好像就是为了发泄自己偏见而故意激怒敌人，然后在敌人真的被激怒发动反击的时候——按说像他这样一位优秀的军人和实力颇为强大的政治家应该不至于如此——却表现得毫无反击之力。然后他采取报复措施，也是完全没有顾虑到他自己还留在罗马城里面的亲戚和朋友，包括母亲和妻子。然后真的母亲和妻子出面来反对的时候，他又表现得好像说自己一点就……有教条的、图解化的傲慢形象，却没什么脑子的蛮勇之夫。

跟比如说《安东尼与克娄巴特拉》、《凯撒和克娄巴特拉》这样的著作当中，人物复杂的政治家、充满矛盾的性格、但是矛盾当中又自有其一致性的塑造相比的话，可以说莎士比亚在塑造科利奥兰纳斯和他周边人物的时候是相当不动脑子的，就按照道德剧中间塑造“傲慢”这个图解人物的方式塑造科利奥兰纳斯，然后又按照塑造贞洁、顺从这些同样道德剧的典型女性形象的方式去塑造科利奥兰纳斯的妻子，塑造了两个保民官。那两个保民官也是非常图解的形象，被描绘得毫无美德，并不像是真实历史上的罗马平民一样，自己也是相当能打的，或者说作为煽动家，他们也有一定的窥探敌人秘密的智慧、组织阴谋活动的智慧；或者像是《尤利乌斯·凯撒》剧本里面的安东尼那样，煽动群众也需要有一定智慧，怎样抓住群众的弱点，把本来并没有打算造反的群众的愤怒适当地挑动起来，有马克·安东尼那样的伟大的智慧。而《科利奥兰纳斯》剧本里面的保民官确实没有这方面特长的，也像一个图解化人物一样，简单就代表“煽动”，他们的无脑煽动好像是被设定好、只要一煽动出来就能管用的；就像科利奥兰纳斯

一样，只要一出面，他的傲慢就会自动发挥自杀性的作用一样，都像是图解化设计好的人物。这个就是脱胎于中世纪以来的群众文化，而群众文化的粗糙也体现在这方面。

莎士比亚的著作太多，而他是公众人物，并不是本·琼生或者是斯宾塞那种钻牛角尖、追求高雅文化的上层人，所以他的著作其实是参差不齐的。有很多地方他是直接用原先的底本稍加修改，而不完全是他自己精心打造的手笔。这方面跟德国的莎士比亚崇拜者所说的情况不一样，莎士比亚其实是像陀思妥耶夫斯基那样的参差不齐、时而有神来之笔、时而又留有很多弱点的作家。《科利奥兰纳斯》一般来说大家不太提它，一般通过选本来了解莎士比亚的读者甚至根本不知道它，也是因为莎士比亚专家普遍认为《科利奥兰纳斯》的质量不能跟同属政治剧的《尤利乌斯·凯撒》比，更不能跟《哈姆雷特》或者是《奥赛罗》这样的悲剧比。所以在假定的读者只能读很少的片段情况之下，一般的选本都不把《科利奥兰纳斯》作为莎士比亚的代表作放进去，也就是等于默认了它在莎士比亚著作当中实际上是属于二流的。

但是有的时候，二流的作品还有一个特殊的好处，就是它更多地体现作者进行创作那个时代的风俗习惯，而精心打造的杰作更多地体现了作者本人的性格和目的，反而不大能体现他所在的时代。《科利奥兰纳斯》在这一方面倒是比《哈姆雷特》和《李尔王》要强一些的。它从它的那些弱点当中体现出来的中世纪晚期的群众文化、大众文化的元素，比起更加高大上的、结构更加精巧的历史剧，比如说《亨利五世》来说体现得更多。尽管《亨利五世》本来就是在描绘历史的，但是我们可以说，快嘴桂嫂体

现出来的其实跟亨利五世时代没有什么关系，更像是伊丽莎白时代的伦敦。即使是在体现伊丽莎白时代的市井文化，桂嫂所代表的和福斯塔夫爵士以及他的酒友所体现的东西也显得是过于高档了，反而就只能代表一个较小的小圈子上层阶级，远远不如《科利奥兰纳斯》式的奇迹剧、道德剧当中体现的一些粗糙的群众元素，更接近于都铎王朝时代的群众文化。

英法集权路径分野与都铎王朝“依靠同意的专制主义”

问：第二个问题呢，也跟宪政有关系。第二个问题是关于美国的宪政，一些人认为美国是继承了英国的宪政，但是英国的宪政随后就发生了一些变化，反倒是英国之后的宪政对美国的继承者们有一些批评。那么第二个问题是这个都铎宪政对美国宪政的影响：成熟封建制结构下，这个都铎宪政的特点，对比金雀花以及斯图亚特王朝，请阿姨解释一下北美殖民者是如何继承了它法治、分权和地方自治的传统，从而形成了目前的美式现代宪政。

答：因为司法统治是封建主义的本质，由地方居民组织起来的地方法院，虽然被称为是法院，但其实兼有治安官的作用，同时也负责本地的捕盗之类的活动。这是阿尔弗雷德法典的内容，体现的就是当时封建本身的习俗，而不是国王的意图。真正的分歧点其实是处在金雀花王朝时代。直接原因是由于国王法庭和教会法庭之间争取收入的斗争，使国王法庭采取兼容并包和程序改良的方式，尽可能地多吸收各教会法庭和各地封建法的成分，使得自己的判决能够在更广大范围内满足更多的需要，在程序上也比其他的法庭要更优越一些，这样就可以赢得更多的收入，也可以由国王

法庭工作范围的扩大，把国王的意志扩张到更加广阔的地方去，形成在政治上对国王有利的局面。因此王权和普通法形成联盟，国王的中央集权通过普通法的扩张来执行，而不是通过行政机构来执行，这是英国中央集权发展的主要特点，就是它跟欧洲大陆路线不同的主要特点。

由于英国王权的扩大主要依靠普通法，国王利益和普通法法庭利益非常一致，所以王权的扩大，英国由不同封建领地拼凑起来的一个复合体逐步形成一个民族国家的过程，都跟普通法的成长息息相关。因此在英国，普通法的强大、司法统治的强大跟国王利益是不冲突的，是相互吻合的。而在法国，中央集权的发展主要依靠法兰西财政署和常备军的发展，为此必须牺牲地方上原有的各个不同的司法体系。法兰西王朝由于领土比英格兰王国要大得多，各大封建领地原有的习惯法一直没有经过像普通法这样整合，因此从司法角度来讲，法国反而比英国要破碎得多。法国依靠军事和财政的统一来加强王权，英国只依靠普通法的整合来加强王权。所谓英格兰自由和法国专制，关键的分歧就在这一点。这方面可以说是由亨利二世开始，到福斯塔夫爵士时代、到查理七世时代，就已经变得很明显。

英国国王占一个便宜或者吃一个亏，他依靠普通法，就意味着加强王权主要依靠法律的整合和法律的可沟通性。英国虽然有地方性的和封建性法律，但是普通法可以沟通全国，在全国任何地方都能适用，而国王通过支持普通法就能够维护王国的统一和国王本身的意志。而法兰西要让诺曼底、勃艮第这些地方能够整合的话，是不可能依靠法律上统一的，它必须依靠国王和他的军队，而军队是需要钱的，因此就要依靠财政署和行政手段。因此法国必须有行政军事机器，而英国并不必然有。英国只要能够实

现普通法的统一，那么在其他方面保持原有的军事传统，不会损害国王的权益。法国如果采取同样的办法的话，法国的大封建主，比如说勃艮第公爵之类的，就会瓦解法兰西王权，使法国陷入长期内战当中。结果法国为了和平，不得不容忍专制主义成长，容忍以法兰西财政署为首的法国国王的越过三级会议的武断财政权力。而英国却没有这个必要，可以维持国会的财政的权力，只需要通过普通法的整合，英国国王就能够维持英国本身统一和王权了。这一点在亨利二世时代开始，到查理七世时代、都铎王朝开始执政的时候，就已经变得很明显了。

都铎王朝号称是依靠同意的绝对君主制。也就是说，都铎王朝其实不是典型的绝对君主制国家，都铎王朝的国王自己也只有为数很少的卫队，而不像是在英法百年战争结束以后，由查理七世奠基、由路易十一建筑成型的新的法兰西君主国摆脱了封建国会三级会议的约束，依靠全欧洲最精锐的常备军称霸欧洲，它的面貌已经跟圣路易的封建王国截然不同了。美男子菲利普和百年战争以前的法国国王手头没有如此强大的军队和如此庞大的财源。但是英国却不一样，结束了红白玫瑰战争的都铎王朝，跟玫瑰战争开始以前的兰开斯特王朝只有一个区别，就是旧的贵族世家，像沃里克、波林克伯爵这样的世家，已经损失惨重，但是新君主跟旧君主一样，手头并没有常备军。

现代人推崇的英国宪法学家福斯塔夫爵士自己就是红白玫瑰战争的参加者，他就说英国的自由就体现于英国国王不可能派他的士兵到各城市里面来骗吃骗喝，给人民增加负担，人民却毫无办法。这一点是非常具体的，他指的是法国。查理七世的法国为了解决法兰西常备军的给养问题，经常

把一部分士兵派到某一个自治市去，勒令那个自治市为国王的士兵提供开支。至于哪些城市要多出钱，哪些城市要少出钱，派到哪里不派到哪里，那都是凭国王一念之下武断决定的，没有宪法上和习惯法上的基础，而且通常被迫招待那些士兵的人觉得自己是吃亏的，多出了钱。直到美国独立战争时期和《权利法案》时期，英国士兵不得随意居住民宅、让人民来供养他，仍然是英国宪法的一个主流论点。与这点形成对比的就是法兰西军队，无论在法兰西本国，还是出国作战的时候，比如说在拿破仑率领下，它都有强行征用民宅、并勒令地方为它提供补给的权力，这个权力是个征服的权力。拿破仑打了胜仗，他的军队到了德国，德国人就非出钱来招待他不可；拿破仑到了意大利，意大利就必须拿出钱来招待拿破仑的军队。这个权力是早在百年战争末期就由查理七世的军队奠定的权力，被英国人看成是国王专制主义的主要体现之一。

这个权力英国国王没有，英国国王只能在战争时期动员各地的封建领主派遣志愿军来支持他，他无法在和平时期维持常备军。英国国王依靠普通法来统治，通过司法统治来加强自己的权力，因此他在财政上的负担很轻。反过来，因为财政上的负担很轻，手头没有常备军的话，英国国王就始终只是个大贵族，他手下能够养的侍卫比别的贵族要多，但是跟别的贵族没有明显的区别。这意味着英国国王的专制主义是一个依靠同意的专制主义，所谓都铎专制主义是依靠同意的专制主义。换句话说，他执行专制主义必须要在地方统治者的合作之下才能够进行，而不能像法国国王一样把自己的意志强加给他们。这就是英法绝对主义国家的取径不同。

都铎王朝的开国君主，就是伊丽莎白的祖父亨利七世和约克的伊丽莎白是以吝啬出名的君主，这一点传给了后来的伊丽莎白女王，原因也就是因为他们没有办法走法国国王那种越过三级会议征税、养一支常备军的路线。战争既然已经结束，国王尽管本身并不财经家，他采取的政策跟后来伊丽莎白女王非常相似，就是利用英国岛国地位退出欧洲国际争夺，从而减少自己的开支。在地理大发现、西班牙的两王国发了大财的情况之下，英国一度完全置身事外，从而有时间医治战争创伤，同时依靠莫顿主教的平衡预算政策，所以“莫顿叉子”是当时最流行的笑话。据说是，莫顿征税的原则是这样的：如果某一个贵族奢侈浪费，他就说，看你这么能花钱，你一定是有钱来支持国王了；如果另一个贵族非常吝啬，他又会说，看你这么吝啬，你平时一定是省下了不少钱，这笔钱一定可以交给国王。所以无论你奢侈浪费，还是吝啬省钱，他都会有理由要你交钱给国王。

当然这是被迫要求交钱的一方面说法。从实际的财政状况来讲的话，莫顿的财政政策主要就是量入为出的谨慎财政，把国家的财政开支跟受惠于国王和平的地方权贵利益相互结合起来。跟笑话书上所说的不一样，莫顿的财政主要向受益者这方面征发。比如说国王带来了和平，因为国王的存在，因为国王娶了约克家族的女儿，使得红白玫瑰变成了一家人，不用再打仗了，所以地方上的贵族受益于和平，因此应该为了这个和平而交钱。出钱的人是地方上的权贵人士，而不是平民阶级。相反，法国在废除了三级会议以后，解决财政问题的妙处就是可以向弱者收钱，主要征收军役税，也就是说向不当兵的人民征税。而对于大贵族，因为他们毕竟还是惹不起的，为了补偿他们在政治上做出的让步，在经济上，法国王室对大贵族让

了一步，允许他们有各种免税特权，而把税收负担压在了市民和农民的头上。换句话说，向政治上抵抗力最弱的人征税，而对政治上抵抗力最强的贵族给予财政税收上让步。而莫顿财政之所以会引起贵族抗议，恰好就是因为它延续了中世纪传统，向政治上的强者征税，向国王和平的受益者——主要是贵族征税，而不向平民阶级直接征税。而法国这种税制以及三级会议的缺位，正是后来导致法国大革命的主要原因。莫顿的叉子虽然被贵族臭骂了一顿，但是恰好就是英国能够维持中世纪的等级传统、能使资本主义在英国兴起、习惯法的权利保护能够维持的关键因素。

所谓的都铎宪法就是国王代表全国，议会代表地方，上议院代表贵族，下议院代表资产阶级，国王是唯一的全国性的代表，就像总统一样。议会代表各选区，并不代表全国，并不像法国大革命以后的国民议会一样，国民议会通过整合而代表全国利益。国王是全国利益唯一的代表，他跟国会的分立和合作只有依靠法律、司法统治来解决。比如说在剑桥大学跟剑桥市发生武装冲突的情况之下，国王能够采取的办法只能是运用国王法庭去裁决，用国王法庭的司法判决来解决剑桥大学和剑桥市民之间的纠纷。这样做的结果就会在同一个判决中间出现矛盾的现象：在涉及经济上的赔偿过程当中，暴民给大学造成的经济损失可以很轻易地解决；但在涉及人身的问题上，暴民的领袖要不要给予刑事制裁的情况下，由市民选出的陪审团就毫不犹豫地偏向了本身也是来自于市民的暴民领袖，把他们无罪释放，使得剑桥大学只得到了经济上的赔款，却没有办法追究火烧剑桥大学、打了剑桥大学的暴民领袖的责任。但是由于官司打了十几年，像这样的纠纷也就等于是不了了之了。像剑桥大学这样的纠纷，也就是司法统治的体现。

都铎王朝的政策是培养治安官，让地方上的没有贵族爵位的新兴富农有了钱以后，就利用这些钱出来充当义务劳动，国王会给你治安官或者是警务官之类头衔，让你有面子；而你得到这个面子以后，就要拿出自己钱出来巡视地方，去做公益活动，加入地方上天然统治者的行列，用这种方式来维持各郡的治安。这样国王就不需要额外花钱、额外在税务方面去动脑筋了。同时由于新兴精英阶级、出身平民的庄园主通过充当治安官、警务官之类——我们可以粗暴地说一下，就是比较有钱的平民大地主可以当上治安官，钱要少一点的平民富农可以当上警务官——这样就能够变成地方上精英阶级，但他们并不是像红白玫瑰战争中像沃里克伯爵那样的世袭军事贵族，对国王没有军事上的威胁。他们的参政权反而会削弱大贵族的实力，使得国王在面对大贵族的时候处于更加有利的状态。就这样，国王可以通过普通法，通过培养像柯克爵士这样的普通法的法官，把王国的一切政治斗争化约为司法斗争。

在法国需要用战争或者是国王的武装官员来干预解决的事情，在英国就可以通过普通法法庭、通过四季法庭、通过治安官来解决。治安官和警务官体系可以解决基层的问题，四季法庭和巡回法庭可以解决相当于今天美国各州之间纠纷那样的地方性的问题，而普通法和大法官制度的设立，则可以解决国王跟封建大贵族之间的关系。用这种方式，都铎专制主义的实质是依靠地方平民精英阶级的支持和普通法法学家的支持，用司法统治的方式遏制了大贵族，从而实现了绝对君主制和王权的扩张，而并不像法国那样依靠财政署和常备军的支持，用武力和外交手段来打击大贵族。

答：都铎王朝晚期就是伊丽莎白时代，恰好就是英国殖民主义开始的时代。所以“礼失求诸野”，像华盛顿家族的始祖那样，迁移到美国的人自然而然地会把自己在本乡本土的司法经验带到美国去。所以殖民地地方统治很大程度上就是都铎王朝晚期的地方统治。尤其是在最像英格兰王国的弗吉尼亚，就是华盛顿将军和杰弗逊总统的弗吉尼亚王朝，大地主的统治跟亨利七世所扶持起来的那些以治安官和警务官的方式加入统治集团的平民精英阶级是非常相似的。这个阶级就是通常所谓的绅士阶级，绅士比贵族低、比平民高，小贵族和正在上升的新兴平民精英都可以被称为绅士。绅士的统治是弗吉尼亚殖民地的特征，也是华盛顿将军后来赖以起家的资本。华盛顿将军后来组织民兵的方式，跟查理一世时代地方绅士组织民兵的方式，以及奥兰治王朝初期所谓的天然统治者组织地方选举事宜的风格是非常一致的。

各州和联邦之间的关系通过司法来裁决，这一点也是都铎王朝原有习惯的产物。跟剑桥大学这个自治体和剑桥市这个自治体发生纠纷的时候，两个都拥有封建特权的自治体发生纠纷的时候，由国王法庭和普通法法庭裁决的做法也是非常一致，非常符合都铎宪法。我们说的这个都铎宪法是一个广义的宪法的含义，它包含了地方和中央的两个层次。后来法国大革命以后的所谓宪法，很多情况下只意味着狭义的宪法，就是上层的宪法，国会、国王和政府之间的关系，而不大提及地方事务。但是所谓的都铎宪法是一个整体性的宪法，它包含了地方社会的组织和整个封建体系的构成

在内。正因为没有成文的法律——如果有成文的法律的话，那么这个法律多半是偏向上层的——而是主要依靠政治习惯，而政治习惯多半是偏向基层的，基层的政治习惯外溢类推，然后自动形成上层政治习惯。

殖民地最初是没有上层的，殖民地只有各州，各州到总督为止，总督就由英国国王任命，上层还是被默认为由英国国王和威斯敏斯特的国会来扮演的，殖民地居民只负责下层的地方自治。这样他们反而能够更多地保存都铎时代地方权力习惯的地方权力体制。同时由于美洲地广人稀，平民致富比较容易，换句话说，普通的富农之类的经过几代人就能变成士绅的渠道打得比较开，因此士绅阶级的代表性超过英国本身。大多数男人都以为自己早晚会变成绅士的，而“绅士”这个词用得比较广义一点就可以跟“公民”基本画等号，在英国这是不可能办到的。这些条件都是美国宪法得以建立的根本。美国宪法不是等于都铎宪法，它是都铎宪法在另一条历史线路上的延伸，可以说是都铎宪法的地方化和民主化。它使得在都铎宪法当中虽然是平民阶级精英、但是毕竟还是有很强的精英阶级色彩、跟下层民众不能直接等同的“绅士”的概念，扩充成为跟“公民”大体上等同的概念，为民主制度打下基础。

同时由于大多数贵族留在英国，殖民地基本上没有相当于英国上院那样的贵族机构，使得英国普通法法庭的司法权力不再需要受上院的节制，因此产生了美国宪法和美国最高法院这样的成文法机构。这样的机构在英国本身都铎宪法当中是没有的，可以说美国这个最高法院体制是一个没有上议院的普通法体制，正因为没有上议院及其历史上积累下来的权威，所以需要有成文的方式规定大法官的权威和最高法院的组织形式来补充这个

缺口。所以美国宪法的结构是在殖民地的土地之上，把都铎宪法的某些元素加以培养、发育和放大的缘故。总统继承了都铎王权代表全国的地位，跟只代表地方的议员共同维护国家；平民绅士阶级的扩大，和司法机构的因时造法的权力、宪法裁决权力由习惯变成成文，形成正式机构，这都是美洲特殊性的体现，而不是都铎体制本有的，但是它们确实发源于都铎宪法体制，是都铎宪法体制在缺乏贵族的真空状态之下的进一步发展。

同时说美国宪法是都铎体制的原因，恰好是因为就在这一时期，英国本身正在欧洲化，战胜了国王的国会开始按照欧洲民族国家要求，要求以国会作为国家的唯一代表。这一点在中世纪的司法体系中是不存在的。罗马式主权概念跟封建欧洲的实践是截然矛盾的。封建欧洲的实践就是没有单一的产权，产权是复杂封建体的产物；同时主权只属于上帝，皇帝和教皇还勉强可以代表上帝代理人，英法这样地方性国王是不能自称拥有罗马式主权的。但是绝对君主制经过几百年的发展，在亨利八世的时代已经开始弥漫于整个欧洲，英法这些强大君主国开始以罗马皇帝继承者自居，这一点跟封建欧洲的分权制度形成了直接的矛盾。

威斯敏斯特企图把法国国王的权力不是集中在英国国王头上，而是集中在英国国会头上，使英国变成民族国家，这本身就是对都铎体制的革命，而这个革命在英国本土获得成功，却遭到美国人抵制。因此美国变成一个没有主权概念的中世纪国家，维持了都铎宪法的原有传统；而英格兰王国却把主权没有交给国王，而是交给了国会，使得大英帝国变成了一个拥有主权的国家，跟美利坚合众国不一样。作为一个拥有主权的国家，它还能跟法国、西班牙和欧洲大君主国展开 18 世纪的大国外交和博弈，使国际上

的斗争反过来反馈于国内，影响国内宪政的面貌。这一点使得退出国际体系、像世外桃源一样自己过日子的美国，跟国际体系不断发展、斗争日益激化的欧洲走上了不同的历史道路。这一点使得美国变成了中世纪遗产的保留者，而英国跟法国和西班牙共同变成了近代主权国家和国际体系的开创者。在这方面强调都铎宪法，就是在强调美国的中世纪性质和英国的近代国家性质。

政体演化的非设计性与法兰西宪政实验的事与愿违

问：好，谢谢。然后第三个问题呢，也是关于宪政有关，就是目前的现代的美国政治呢，主要有两种形式，就是总统制和议会制，就是议会内阁制。那虽然对于这两个制度孰优孰劣有很多争论，一些人认为这个总统制它的合法性来源更直接，有些人认为这个议会制更容易弥合分歧，有利于中间派。那么阿姨对于这个总统制和议会制有什么评价？然后对于这个新兴的民主国家，怎样选择自己的政体会更好一些呢？

答：政体是没有办法选择的，它是演化的产物。戴高乐的政体本来就是想要制造一个强势的总统来解决议会制下政权不稳定的问题，但是结果却由于总统和议会任期不一致，在总统、议会对立情况之下，仍然不得不任命议会多数党为总理，使半总统制变成一个不断倒戈的总统制。在执政党能够胜利的时候，总理是个微不足道的角色，政权集中在总理手里面；在执政党不能获得议会选举胜利的时候，由于二战结束以后，即使强调独立的法国的外交权力也不是很大，只有外交权力在总统手里面，大部分人民关心的权力都集中在总理手里面，这时法国政治就变得跟第三共和国的

内阁制区别很小了。这种一会儿像总统制、一会儿又像是议会制，不断变形，实在不是戴高乐所预测的，也不是宪法设计者所预测的，而是政治形势本身发展的结果。

而政治形势本身发展又跟外交和国际体系的发展有非常密切的关系。法国的多次革命所不断改变宪法，以及周期性的军事独裁体制的出现，都跟法国的超级大国地位和欧洲的政治斗争息息相关。而第五共和国的相对稳定，恰好是第二次世界大战以后欧洲国家在外交上的消极局面造成的。如果把第五共和国的宪法体制搬到拿破仑三世时代，我想戴高乐会被认为是一个失败者，他制造的宪法实验会像戴高乐以前的宪法实验一样，二世而亡，很快就夭折的。但这种事情没有发生，实在不是因为他的设计特别好，而是因为欧洲各国的政治斗争已经倾向于温和化的缘故。所以宪法本身的设计关系并不是很大，设计宪法最多的国家像法国，绝大多数情况之下，设计结果都是事与愿违。像执政府的宪法、督政府的宪法以及第三共和国宪法都这样子。第五共和国企图设立强总统制，但是还是产生出来了非常接近于内阁制的一个局面。

第三共和国倒是企图设立强总统的，但是没过几年在政治斗争中被打垮了。在法律上拥有巨大权力的、比美国总统权力还稍微大一点、可以解散国会的第三共和国总统，从来不敢解散国会，变成了一个极其消极的角色。这些都是由于演化和当时政治斗争构成的。政治斗争、党派斗争塑造了宪政的面貌，然后大家就误以为这就是宪政的本来面貌。第三共和国是典型的议会制国家、典型的内阁制国家，但是这只是实践上的议会制和内阁制国家，在法律上讲，第三共和国其实是一个强总统制的国家。如果说

第三共和国的议会和政府强烈不稳定是一个弱点的话，那么很明显，本来为对付这些弱点而设立的总统的解散政府和议会的权力，并没有能够发挥调整作用。也就是说，你实际上由于政体和民心造成的弱点，是没有办法通过立法和制度设计方法来改善的。反过来，如果第三共和国的这个不断政权更迭和党派斗争起到了避免革命的作用，因此是个优点的话，那么这个优点也不是第三共和国宪法设置的，恰好是第三共和国宪法所意图防范、但是却没有成功的。

英法意情报与官僚传统对比

答：相反，英国宪法的稳定性，包括二战以后情报机构以及全球化时代秘密情报机构反恐战需要情报机构对于传统司法体制和宪法的冲击，绝大多数都不是通过国会立法来解决的，而是依靠传统的先例实验的方式来体现出来的。就像法国的情报机构在反恐战争时期出现的、比如说“彩虹勇士号”事件引起的宪法危机，在英国是不大可能存在的。这些都不是政治家关心或者立法者设计的结果，而是本身就体现于各机构自己的工作习惯和惯性的产物。像法国情报机构的设置，就基本上是维系了第三共和国和维希法国时代具有主动性的行政官僚制度的产物。这个具有主动性的官僚体制，像意大利墨索里尼留下来的那个由国家行政学院这样的体制产生的专业官吏团体内部的骄傲和荣誉感，在上层的国家宪法当中是体现不出来的。

而由平民自己、具有志愿者团体色彩、强调为国家利益的活动是贯穿于官民之间的英国情报机构的活动，这一开始就不是由具有主动性的行政机构所推动的，而是在本身就具有封建法团性质的地方团体和法官等传统权力之间的博弈当中展开的。在这方面，英国仍然是体现比较强的封建性，而法国和意大利则体现了

类似于日本和韩国那种受过现代教育、以国家为己任的极少数官僚精英集团的主动性。这个主动性，像类似日本通产省和意大利在议会制下极不稳定政府之下仍然能够维持稳定存在的极少数行政官吏的作用，是远远超出形式上的宪法能够承认的限度的。像意大利的菲亚特，作为一个现代化企业产生，实际上是一个贯穿了墨索里尼政权和二战后议会制民主政权的极少数官僚精英间推行官民合作的结果。